1.500.000đ. Lỗi lớn nhất để Công ty chấm dứt hợp đồng với anh L là anh L đã ngủ trong ca trực đêm ngày 17/3/X.

Công ty liên doanh D cho rằng Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với anh L là đúng pháp luật theo điểm a khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động nên không chấp nhận bất cứ yêu cầu nào của anh L đưa ra.

Câu hỏi 5: (1 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho anh L, anh (chị) cần làm rõ vấn đề gì trong quá trình nghiên cứu hồ sơ?

Tình tiết bổ sung

Tại Bản tự khai, Công ty liên doanh D trình bày: sau khi hợp đồng lao động ký ngày 1/4/X-2 hết hạn, giữa anh L và Công ty không ký hợp đồng lao động mới. Do vậy, việc công ty ra Quyết định số 20/QĐ - TC chấm dứt hợp đồng lao động với anh L ngoài lý do anh L thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ còn do hợp đồng lao động giữa anh L và công ty đã hết hạn.

Câu hỏi 6: (1 điểm)

Theo anh (chị) đến thời điểm Công ty liên doanh D chấm dứt hợp đồng lao động với anh L, giữa anh L và công ty tồn tại hợp đồng lao động loại gì? Vì sao?

Tình tiết bổ sung

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên toà (phiên tòa được triệu tập hợp lệ lần 2 do lần 1 phải hoãn vì lý do luật sư của công ty liên doanh D bị ốm), đại diện Công ty liên doanh D tham gia phiên toà yêu cầu Hội đồng xét xử cho hoãn phiên toà với lý do Luật sư của công ty phải tham gia phần tranh luận trong một phiên tòa dân sự quan trọng khác, không thể tham gia phiên toà lao động hôm nay được. Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.

Câu hỏi 7: (1 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích cho anh L, anh (chị) có ý kiến đề xuất gì với Hội đồng xét xử trong tình huống trên?

Tình tiết bổ sung

Sau phần hỏi tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã làm rõ những hành vi vi phạm của anh L như sau:

- Sự việc Tổ bảo vệ không phát hiện ra có đám cháy trong nhà vệ sinh tầng 3 ngày 30/10/X-2: Công ty cũng không xác định được thời gian cháy vào ca trực của Tổ bảo vệ nào. Sau sự việc xảy ra, Công ty có họp để nhắc nhở cả tổ bảo vệ.
- Việc ngày 19/11/X-2, anh L để cho trẻ con chơi trong khu vực tiền sảnh của toà nhà trong ca trực của mình cũng chưa gây hậu quả thiệt hại gì cho công ty.
- Ngày 4/9/X-1, anh L có đi làm muộn 5 phút nhưng công ty không lập biên bản gì, chỉ nhắc nhở bằng miệng
- Ngày 28/9/X-1, anh L có đạp hỏng cửa xe ô tô của khách hàng. Sở dĩ anh L làm như vậy là do xe ô tô của khách hàng đỗ không đúng nơi quy định, anh L đã nhắc nhở nhưng khách hàng không chấp hành nên anh L đã có hành vi đạp vào cửa xe. Công ty đã đứng ra xin lỗi và bồi thường cho khách, sau đó trừ dần số tiền bồi thường vào lương hàng tháng của anh L.
- Trong ca trực đêm ngày 17/3/X, anh L đã chợp mắt khoảng 10 phút, Công ty đã lập biên bản và anh L đã ký tên vào biên bản. Nguyên nhân anh L ngủ trong ca trực là do anh bị cảm cúm. Anh đã uống thuốc cảm cúm theo đơn thuốc của bác sỹ. Tuy nhiên, theo anh L, việc anh ngủ không gây thiệt hại gì cho công ty.

Câu hỏi 8: (2 điểm)

Là luật sư bảo vệ quyền lợi cho anh L, anh (chị) lập luận như thế nào trong phần tranh luận để khẳng định Quyết định số 20/QĐ - TC của công ty liên doanh D chấm dứt hợp đồng lao động với anh L là trái pháp luật.

Câu hỏi 9: (1 điểm)